가상 자료 · 실습용

제 1 책 제 1 권

서울중앙지방검찰청

증 거 기 록

검찰	사건번호 2026년 형제12345호 검사 정민서	**법원**	사건번호 2026고단 1234 판사
피고인	불구속 한지훈		
죄명	사기		
공소제기일	2026. 5. 20.		
변호인			
비고	기록 총 29면		

가상 자료 · 실습용

증 거 목 록 (증거서류 등)

2026형제12345호　한지훈　서울중앙지방검찰청　신청인 : 검사　정민서 (인)

순번	증거방법					참조사항 등	신청 기일	증거의견		증거결정		증거조사 기일	비고
	작성	쪽수 (수)	쪽수 (증)	증거명칭	성명			기일	내용	기일	내용		
1	사경	1		고소장	오세영	고소 내용							
2	사경	4		진술조서	오세영	피해 진술							
3	사경	8		계좌거래내역	국민은행	송금 사실							
4	사경	10		카카오톡 대화 캡처	오세영	기망 내용							
5	사경	12		투자약정서	오세영	약정 내용							
6	사경	14		피의자신문조서(제1회)	한지훈	피의자 변소							
7	사경	19		수사보고(계좌추적 결과)	경위 박상우	투자금 사용처							
8	사경	22		피의자신문조서(제2회)	한지훈	피의자 변소							
9	사경	26		조회회보서	경위 박상우	전과 관계							
10	사경	27		진술조서	김하늘	권유 방식							

※ 증거의견 표시 - 피의자신문조서 : 인정 ○, 부인 ×
　- 기타 증거서류 : 동의 ○, 부동의 ×
※ 증거결정 표시 : 채 ○, 부 ×
※ 증거조사 내용은 제시, 내용고지

가상 자료 · 실습용

고 소 장

고소인 오세영 (720915-2XXXXXX)

주소 서울 ○○구 ○○로 00, 000동 000호

연락처 010-XXXX-XXXX

피고소인 한지훈 (850314-1XXXXXX)

주소 불상(최근 경기 ○○시 거주로 들음)

연락처 010-XXXX-XXXX

고 소 취 지

고소인은 피고소인을 사기죄로 고소하오니, 철저히 수사하여 법에 따라 처벌하여 주시기 바랍니다.

고 소 이 유

1. 당사자의 관계

고소인과 피고소인은 2024년 가을 서울 ○○구 등산 동호회에서 알게 된 사이입니다. 피고소인은 동호회 뒤풀이 자리에서 자신이 전남 ○○군에서 태양광 발전소를 운영한다고 말해 왔습니다.

2. 기망 행위

피고소인은 2025. 4. 5. 고소인에게 카카오톡으로 '원금은 제가 책임집니다. 월 3%는 무조건 나와요.'라고 하며 발전소 지분 투자를 권하였습니다. 피고소인은 발전소 사진과 '지분 확인서'라는 문서를 보여 주었고, 투자기간 2년이 지나면 원금을 전부 돌려준다고 하였습니다.

3. 재산 교부

고소인은 이 말을 믿고 2025. 4. 7. 30,000,000원, 2025. 5. 12. 20,000,000원 합계 50,000,000원을 피고소인 명의 국민은행 계좌로 보냈습니다. 같은 날 피고소인과 투자약정서를 작성하였습니다.

4. 이후 경과

수익금은 2025. 6. 30. 1,500,000원이 한 번 들어온 뒤 끊겼습니다. 고소인이 2025. 8.부터 여러 차례 연락하였으나 피고소인은 전화를 받지 않고 카카오톡 메시지에도 답하지 않았습니다. 고소인이 ○○군청에 문의한 결과 피고소인이 말한 주소에 허가받은 발전소가 없다는 답을 들었습니다.

5. 결론

피고소인은 처음부터 발전소 사업을 할 의사나 능력 없이 고소인을 속여 돈을 받은 것으로 생각됩니다. 엄정한 수사를 부탁드립니다.

증 거 자 료

1. 계좌 이체 내역 1부

2. 카카오톡 대화 캡처 1부

3. 투자약정서 사본 1부

2026. 2. 3.

고소인 오세영 (인)

서울서초경찰서장 귀하

가상 자료 · 실습용

진 술 조 서

성 명 : 오세영

주민등록번호 : 720915-2XXXXXX

직 업 : 회사원

주 거 : 서울 ○○구 ○○로 00

등록기준지 : 기재 생략

직장주소 : 기재 생략

연 락 처 : 휴대전화 010-XXXX-XXXX

위의 사람은 피의자 한지훈에 대한 사기 피의사건에 관하여 2026. 2. 20. 14:00경 서울서초경찰서 수사과 경제범죄수사팀 사무실에 임의 출석하여 다음과 같이 진술하다.

1. 피의자와의 관계

저는 피의자와 등산 동호회에서 알게 된 사이입니다.

문 : 진술인은 고소인 본인인가요.

답 : 예, 제가 2026. 2. 3. 고소장을 냈습니다.

문 : 피의자를 처음 만난 것은 언제인가요.

답 : 2024년 10월쯤 동호회 정기 산행에서 처음 만났습니다. 그 뒤로 한 달에 두세 번은 산행이나 뒤풀이에서 봤습니다.

문 : 투자 권유는 어떻게 받았나요.

답 : 2025년 3월 말부터 한지훈이 뒤풀이 자리에서 태양광 발전소 이야기를 자주 했습니다. 4월 초에는 휴대전화로 발전소 사진과 지분 확인서를 보여 주며 원금 보장이라고 했습니다.

문 : 지분 확인서는 어떤 문서였나요.

답 : 발전소 이름과 지분 비율이 적힌 한 장짜리 문서였는데, 회사 도장은 없었습니다.

문 : 원금 보장이라는 말은 어떤 방식으로 들었나요.

답 : 말로도 들었고 카카오톡으로도 받았습니다. 2025. 4. 5. '원금은 제가 책임집니다'라는 메시지를 받아서 캡처해 냈습니다.

문 : 돈은 어떻게 보냈나요.

답 : 2025. 4. 7. 30,000,000원, 2025. 5. 12. 20,000,000원을 한지훈 명의 국민은행 계좌로 인터넷뱅킹으로 이체했습니다.

문 : 두 번에 나누어 보낸 이유가 있나요.

답 : 처음에는 3천만 원만 하려고 했는데, 5월 초에 한지훈이 지분이 조금 남았다며 2천만 원을 더 넣으라고 해서 보냈습니다.

문 : 수익금은 받았나요.

답 : 2025. 6. 30. 1,500,000원을 한 번 받았습니다. 그 뒤로는 받지 못했습니다.

문 : 그 뒤 피의자와 연락은 어떻게 되었나요.

답 : 8월부터 전화를 걸어도 받지 않았고, 카카오톡은 읽기만 하고 답이 없었습니다. 동호회에도 나오지 않았습니다.

문 : 발전소가 실제로 있는지 확인해 보았나요.

답 : 2025년 12월에 ○○군청에 전화로 물어보니 그 주소에 허가 난 발전소가 없다고 했습니다.

문 : 피의자가 다른 사람에게도 투자를 권한 사실을 아나요.

답 : 동호회의 김하늘 씨도 같은 이야기를 들었다고 했습니다.

문 : 피의자의 처벌을 원하나요.

답 : 예, 처벌을 원합니다. 돈도 돌려받고 싶습니다.

문 : 더 할 말이 있나요.

답 : 없습니다.

위의 조서를 진술자에게 열람하게 하였던바 진술한 대로 오기나 증감·변경할 것이 전혀 없다고 말하므로 간인한 후 서명(기명날인)하게 하다.

진술자 오세영 (무인)

2026. . .

서울서초경찰서 수사과

사법경찰관 경위 박상우 (인)

사법경찰리 경사 이도윤 (인)

가상 자료 · 실습용

금융거래정보 제공 회신

수신: 서울서초경찰서장 제목: 금융거래정보 제공(영장 2026-0000)

명의인	한지훈	계좌	국민은행 000000-00-000000

거래일	적요	출금	입금	상대
2025-04-07	타행입금		30,000,000	오세영
2025-05-12	타행입금		20,000,000	오세영
2025-06-30	인터넷이체	1,500,000		오세영

가상 자료 · 실습용

※ 위 거래내역은 영장 기재 조회기간(2025. 4. 1.~2025. 7. 31.) 중 영장 기재 상대방과의 거래만 추린 것입니다.

2026. 2. 25.

주식회사 국민은행 (인)

카카오톡 대화 캡처 (고소인 제출)

2025년 4월 5일 토요일

한지훈: 누님 전남 발전소 지분 아직 남아 있어요

한지훈: 원금은 제가 책임집니다. 월 3%는 무조건 나와요.

오세영: 정말 원금은 괜찮은 거지?

한지훈: 네 약정서에 다 넣어 드릴게요

2025년 8월 20일 수요일

오세영: 이번 달도 수익금이 안 들어왔어

오세영: 전화 좀 받아

(읽음 표시 후 답장 없음)

가상 자료 · 실습용

투 자 약 정 서

투자자 오세영(이하 '갑')과 운영자 한지훈(이하 '을')은 다음과 같이 약정한다.

제1조(투자금) 갑은 을에게 50,000,000원을 투자한다.

제2조(수익) 을은 매월 말일 투자금의 3%를 갑에게 지급한다.

제3조(기간) 투자기간은 2025. 4. 7.부터 2년으로 한다.

제4조(원금 보장) 을은 투자기간이 끝나면 원금 전액을 반환한다.

제5조(기타) 이 약정에 없는 사항은 서로 협의하여 정한다.

2025. 4. 7.

갑 오세영 (인)

을 한지훈 (인)

※ 사업자등록번호·발전소 소재지 기재 없음

피 의 자 신 문 조 서

성　　명 : 한지훈

주민등록번호 : 850314-1XXXXXX

직　　업 : 자영업

주　　거 : 경기 ○○시 ○○로 00

등록기준지 : 기재 생략

직장주소 : 기재 생략

연 락 처 : 휴대전화 010-XXXX-XXXX

위의 사람에 대한 사기 피의사건에 관하여 2026. 3. 18. 서울서초경찰서 수사과 사무실에서 사법경찰관 경위 박상우는 사법경찰리 경사 이도윤를 참여하게 하고, 아래와 같이 피의자임에 틀림없음을 확인하다.

사법경찰관은 피의사건의 요지를 설명하고 사법경찰관의 신문에 대하여 형사소송법 제244조의3에 따라 진술을 거부할 수 있는 권리 등이 있음을 피의자에게 알려 주었다.

문 : 피의자는 진술거부권을 행사할 것인가요.

답 : 아닙니다. 진술하겠습니다.

문 : 피의자는 변호인의 조력을 받을 권리를 행사할 것인가요.

답 : 오늘은 혼자 조사를 받겠습니다.

문 : 피의자의 학력, 경력, 재산 정도는 어떤가요.

답 : 고등학교를 졸업했고, 2015년부터 인테리어 일을 하다가 2023년부터 태양광 사업을 준비했습니다. 재산은 따로 없고 빚이 70,000,000원쯤 있습니다.

문 : 전과가 있나요.

답 : 2019년에 사기로 벌금을 낸 적이 있습니다.

문 : 고소인을 아나요.

답 : 등산 동호회에서 알게 된 누님입니다.

문 : 고소인에게 50,000,000원을 받은 사실이 있나요.

답 : 예, 투자금으로 두 번에 나누어 받았습니다.

문 : 어떤 사업에 투자한다고 설명했나요.

답 : 전남 ○○군에 태양광 발전소를 지을 부지가 있어서, 지분을 나누어 투자를 받는다고 설명했습니다.

문 : 그 부지는 피의자 소유인가요.

답 : 아닙니다. 지주와 계약을 앞두고 있었습니다.

문 : 원금 보장과 월 3% 수익을 약속했나요.

답 : 그렇게 말한 적은 있는데 사업이 잘될 줄 알았습니다.

문 : 발전소 허가를 받았나요.

답 : 아직 받지 못했습니다. 신청 서류를 준비하던 중이었습니다.

문 : 투자금은 어디에 썼나요.

답 : 발전소 부지 계약금으로 썼는데 사업이 지연되었습니다. 속일 생각은 없었습니다.

문 : 부지 계약서가 있나요.

답 : 지금은 갖고 있지 않고 찾아서 내겠습니다.

문 : 2025. 8.부터 고소인의 연락을 피한 이유는 무엇인가요.

답 : 수익금을 못 드려서 면목이 없었습니다. 피하려던 것은 아닙니다.

문 : 고소인에게 피해를 갚을 계획이 있나요.

답 : 사업이 정리되면 갚겠습니다.

문 : 더 할 말이 있나요.

답 : 없습니다.

위의 조서를 진술자에게 열람하게 하였던바 진술한 대로 오기나 증감·변경할 것이 전혀 없다고 말하므로 간인한 후 서명(기명날인)하게 하다.

피의자 한지훈 (무인)

2026. . .

서울서초경찰서 수사과

사법경찰관 경위 박상우 (인)

사법경찰리 경사 이도윤 (인)

가상 자료 · 실습용

피 의 자 신 문 조 서 (제 2 회)

성　　명 : 한지훈

주민등록번호 : 850314-1XXXXXX

위의 사람에 대한 사기 피의사건에 관하여 2026. 4. 15. 서울서초경찰서 수사과 사무실에서 사법경찰관 경위 박상우는 사법경찰리 경사 이도윤를 참여하게 하고, 피의자에 대하여 다시 신문하다.

사법경찰관은 피의자에게 진술거부권과 변호인의 조력을 받을 권리가 있음을 다시 알려 주었다.

문 : 진술거부권을 행사할 것인가요.

답 : 아닙니다.

문 : 계좌추적 결과 투자금 50,000,000원 중 41,000,000원이 받은 날부터 3일 안에 개인 채무 변제와 생활비로 나간 것으로 나오는데요.

답 : 일부는 맞습니다. 나중에 사업 수익으로 메우려고 했습니다.

문 : 지난 조사에서는 부지 계약금으로 썼다고 했는데요.

답 : 계약금으로 쓴 돈도 있습니다. 정확한 금액은 기억나지 않습니다.

문 : 부지 계약서는 냈나요.

답 : 찾지 못했습니다.

문 : 지주의 이름과 연락처를 말할 수 있나요.

답 : 중개하던 사람을 통해서만 연락해서 지주 연락처는 모릅니다.

문 : 2025. 6. 30. 고소인에게 보낸 1,500,000원은 어디서 난 돈인가요.

답 : 제 돈입니다. 고소인이 불안해해서 먼저 보냈습니다.

문 : 고소인 말고 투자를 권한 사람이 있나요.

답 : 동호회 사람들에게 이야기한 적은 있지만 돈을 받은 사람은 고소인뿐입니다.

문 : 고소인과 합의할 생각이 있나요.

답 : 예, 조금씩이라도 갚겠습니다.

문 : 더 할 말이 있나요.

답 : 피해는 꼭 갚겠습니다.

위의 조서를 진술자에게 열람하게 하였던바 진술한 대로 오기나 증감·변경할 것이 전혀 없다고 말하므로 간인한 후 서명(기명날인)하게 하다.

피의자 한지훈 (무인)

2026. . .

서울서초경찰서 수사과

사법경찰관 경위 박상우 (인)

사법경찰리 경사 이도윤 (인)

가상 자료 · 실습용

조 회 회 보 서

조회 대상	한지훈 (850314-1XXXXXX)
조회 일시	2026. 4. 16.

연번	처분일	죄명	처분
1	2019. 8. 22.	사기	벌금 300만원(약식)

서울서초경찰서 수사과 사법경찰관 경위 박상우 (인)

진 술 조 서

성 명 : 김하늘

주민등록번호 : 900702-2XXXXXX

직 업 : 교사

주 거 : 서울 ○○구 ○○로 00

연 락 처 : 휴대전화 010-XXXX-XXXX

위의 사람은 피의자 한지훈에 대한 사기 피의사건에 관하여 2026. 4. 20. 10:00경 서울서초경찰서 수사과 사무실에 임의 출석하여 다음과 같이 진술하다.

1. 피의자와의 관계

저는 피의자와 같은 등산 동호회 회원입니다.

문 : 진술인은 고소인 오세영을 아나요.

답 : 예, 같은 동호회 회원입니다.

문 : 한지훈에게 투자 권유를 받은 적이 있나요.

답 : 2025년 4월에 산행 뒤풀이에서 같은 설명을 들었습니다. 월 3%에 원금 보장이라고 했습니다.

문 : 어떤 자료를 보여 주었나요.

답 : 휴대전화로 발전소 사진을 보여 주었습니다. 지분 확인서도 보여 주겠다고 했습니다.

문 : 투자했나요.

답 : 사업자등록증을 보여 달라고 했더니 나중에 준다고 해서 하지 않았습니다.

문 : 그 뒤에 사업자등록증을 받았나요.

답 : 받지 못했습니다. 그 뒤로 한지훈이 투자 이야기를 하지 않았습니다.

문 : 한지훈이 다른 회원에게도 권유했나요.

답 : 오세영 씨 말고도 두세 명에게 이야기했다고 들었지만 직접 보지는 못했습니다.

문 : 더 할 말이 있나요.

답 : 없습니다.

위의 조서를 진술자에게 열람하게 하였던바 진술한 대로 오기나 증감·변경할 것이 전혀 없다고 말하므로 간인한 후 서명(기명날인)하게 하다.

진술자 김하늘 (무인)

2026. . .

서울서초경찰서 수사과

사법경찰관 경위 박상우 (인)

사법경찰리 경사 이도윤 (인)